广州市花都区金属家具厂“7•5”一般

坍塌事故调查报告

2016年7月5日9时许，位于我区工业大道17号的广州市花都区金属家具厂发生一起坍塌事故，事故造成1人重伤8人轻伤，直接经济损失60万元。

为认真开展“7·5”一般坍塌事故的调查处理工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办[2013]5号）的规定，成立由区安监局牵头多个部门单位组成的广州市花都区金属家具厂“7•5”一般坍塌事故调查组对该起事故开展调查。

调查组按照事故调查处理“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，准确查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和

责任，并提出了对有关责任单位和人员的处理建议及事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1、广州市花都区金属家具厂（以下简称“**金属家具厂**”）：注册号：440121000108078；类型：全民所有制；住所：广州市花都区新华镇新街路2号；法定代表人：张运明；成立日期：1986年10月19日；经营期限：1986年10月19日至长期；经营范围：家具制造业。金属家具厂是广州花都区兴都工业控股有限公司（以下简称“兴都公司”）下属企业。

2、广州上善轻钢结构装饰工程有限公司（以下简称“**上善公司**”）：注册号：440121000101183；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市花都区新华街工业大道1号第一号铺（仅作写字楼功能用）；法定代表人：陈建军；注册资本：壹拾壹万元整；成立日期：2012年3月27日；营业期限：2012年3月27日至长期；经营范围：建筑安装业。

3、陈建平：男，48岁，汉族，四川省蓬安县人，无固定职业，平时主要是打散工，个人承接焊铁棚、防盗网等工程作业2016年6月30日至7月5日冒用上善公司的名义承接金属

家具厂自编4、16号旧厂房的整体拆顶工程，并于7月5日带领刘安平等9人到该项目现场施工。

（二）相关人员情况

1、张运明：男，45岁，汉族，广州市花都区新华镇人，金属家具厂法定代表人，负责该厂日常生产经营管理及安全生产管理。

2、陈建军：男，40岁，汉族，四川省蓬安县人，上善公司法定代表人，全面负责上善公司的管理工作。

3、刘安平：男，52岁，汉族，四川省蓬安县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016年7月5日应陈建平要求到金属家具厂进行自编4、16号旧厂房的拆顶作业。

4、李勇明：男，43岁，汉族，四川省营山县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016年7月5日随刘安平一起到金属家具厂进行自编4、16号旧厂房的拆顶作业。

5、邓怀军：男，41岁，汉族，四川省蓬安县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016年7月5日随刘安平一起到金属家具厂进行自编4、16号旧厂房的拆顶作业。

6、吕政清: 男，41 岁，汉族，四川省营山县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016 年 7 月 5 日随刘安平一起到金属家具厂进行自编 4、16 号旧厂房的拆顶作业。

7、陈俊: 男，34 岁，汉族，四川省蓬安县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016 年 7 月 5 日随刘安平一起到金属家具厂进行自编 4、16 号旧厂房的拆顶作业。

8、刘思明: 男，20 岁，汉族，四川省蓬安县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016 年 7 月 5 日随刘安平一起到金属家具厂进行自编 4、16 号旧厂房的拆顶作业。

9、吕勇军: 男，43 岁，汉族，四川省营山县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016 年 7 月 5 日随刘安平一起到金属家具厂进行自编 4、16 号旧厂房的拆顶作业。

10、王超: 男，34 岁，汉族，四川省阆中市人，无固定职业，现住花都区田美村。2016 年 7 月 5 日随刘安平一起到金属家具厂进行自编 4、16 号旧厂房的拆顶作业。

12、黄天荣: 男，48 岁，汉族，四川省营山县人，无固定职业，现住花都区田美村。2016 年 7 月 5 日随刘安平一起到金属家具厂进行自编 4、16 号旧厂房的拆顶作业。

（三）发生事故的建设工程有关情况

2016年6月15日，金属家具厂对其自编4、16号的旧厂房（位于该厂区北面，占地面积约750平方米，砖瓦结构）瓦顶更换工程（以下简称“涉事工程”）发布《招投标公告》进行招标。

2016年6月30日，金属家具厂在其厂会议室进行公开招标，现场收到上善公司的营业执照复印件、法定代表人陈建军身份证复印件和《厂房拆建造价报价表》。经工作人员现场核对，上善公司提供的相关材料均真实有效，相关复印件和材料均加盖有上善公司的公章。经查，上善公司参与竞标的材料经其法定代表人陈建军同意由陈建平代为提交。

当日，经现场竞标，上善公司以92446元的价格中标该维修工程。随后陈建平未经上善公司法定代表人陈建军授权即以其名义与金属家具厂签订《广州市花都区金属家具厂工程项目招标确认书》，在该《确认书》中“中标单位代表签名盖章”处签“陈建军”的名字并加盖陈建平自己的指印，未加盖上善公司的公章。

2016年7月5日，陈建平未经上善公司法定代表人陈建军授权即以其公司名义与金属家具厂签订《厂房换顶修缮施工合同》、《施工安全责任书》等文件，并在乙方代表处签“陈建军”的名字和加盖陈建平自己的指印，未加盖上善公司的公章。

同时，在签订上述文件时，金属家具厂负责人张运明未严格核对乙方代表身份，将陈建平当作上善公司的法定代表人陈建军，由其在有关合同协议的乙方代表处签“陈建军”的名字并捺指印，仅口头要求乙方盖章处应加盖企业公章，但是直至开始施工对于有关合同协议仍未加盖乙方公章的情况未加以核查纠正。

（四）事故现场勘察情况

经事故调查工作人员现场勘验，情况如下:

（1）坍塌建筑物为一单层砖瓦结构厂房，顶部为木架瓦面结构，顶跨度约16.5米，坍塌面积约260平方米。顶高约8米，檐高约5米。

（2）坍塌现场及附近未见安全警示标志。

（3）与坍塌部分相邻近但未坍塌部分的木梁、檩等均有大量裂纹，厂房墙壁破损严重。

（4）现场附近有供工人上屋顶的铁制脚手架两个。

（五）项目参与单位履行安全生产管理责任的情况。

金属家具厂（工程发包单位）、陈建平（施工单位）履职情况如下:

1、金属家具厂

该厂作为工程发包单位，在项目招标阶段已对有关投标企业进行资质审核，招标过程规范、合法，已履行相关职责，在本次事故中不承担责任。但是金属家具厂负责人张运明在招标工作完成后正式签订合同阶段未严格核对乙方代表人的身份信息，致将本应该发包给上善公司的工程发包给了陈建平个人，作为该厂负责人张运明在招标过程中履职存在失误。

2、陈建平

陈建平替上善公司提交相关投标材料，是经上善公司的法定代表人陈建军同意的，但陈建平未经陈建军授权私自以上善公司的名义与金属家具厂签订承包合同，并在乙方代表签名处签“陈建军”的名字却加盖自己的指印，属欺骗行为，陈建平涉嫌以欺骗的方式非法取得涉事工程的承包权。

其后，陈建平私自组织施工人员对涉事工程进行施工，但未对整个工程的安全生产进行有效管理。陈建平未在施工现场设置安全警示标志，未对相关施工人员进行安全生产教育和培训，未为从事拆顶的施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未制定拆顶作业操作规程和施工方案，未核实施工人员的作业资质。

二、事故经过和善后情况

（一）事故经过

2016年6月30日，经合法招标，上善公司取得涉事工程的承包权。当时上善公司方面的联系人为陈建平（但陈建平未对金属家具厂表明自己的身份，一直以陈建军的名义进行相关活动，金属家具厂方面也一直以为陈建平就是陈建军。）

2016年7月2日，陈建平联系刘安平，让其找人准备进行金属家具厂自编4、16号厂房的拆顶作业。刘安平在经实地确认后同意施工。

2016年7月4日，金属家具厂通知陈建平次日（7月5日）签订施工合同和安全协议，但未安排陈建平带领施工人员进场施工。随后陈建平联系刘安平要求带几个人5日去金属家具厂进行房屋拆顶施工。4日当晚刘安平在花都区东胜酒家附近的马路边临时找了李勇明、邓怀军、吕政清、陈俊、刘思明、吕勇军、王超、黄天荣等8名无固定职业人员约定5日上午一起到金属家具厂进行拆顶作业。

2016年7月5日上午8时许，陈建平以陈建军的名义（未取得陈建军的授权）与金属家具厂签订《厂房换顶修缮施工合同》和《施工安全责任书》，并安排施工人员进场施工。金属家具厂负责人张运明认为签合同当天即开始施工，比较仓

促，但陈建平坚持要在当日开始施工，并声明由于施工工人已经到达现场，如果当天不开工的话也要给工人付工钱，张运明遂不再坚持。

9时许陈建平组织刘安平等9名工人开始进行拆顶施工。先由陈俊、刘思明、刘安平、黄天荣等4人从第一个脚手架爬上屋顶，从屋檐直接扒了两条瓦缝直达屋脊，后由王超、李勇明、邓怀军、吕政清、吕勇军等5人顺着前面拆出的两条瓦缝越过屋脊到屋顶另一侧（临工业大道侧）施工。施工约20分钟后，屋顶突然向下坍塌，位于瓦面的刘安平等9人也一起坠落厂房内地面。

经查，陈建平在组织刘安平等9人施工前仅口头交代要注意安全，未对其进行安全培训和技术交底；未为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和必要的作业工具；刘安平等9人在拆顶时进行野蛮施工（用木棒、铁棒或竹篾等直接将瓦片砸碎令其掉入被拆的厂房内，直接用木棒、铁棒等撬棍子和檩子等）；刘安平等9人的作业高度超过5米，但是陈建平未核查作业人员的高处作业资质，事实上9名施工人员均不具备高处作业资质。

（二）善后情况

事故发生后，金属家具厂负责人迅速组织人员对伤者进行搜救并及时送院医治。目前，除王超因伤势较重仍在治疗外，其他伤者均已伤愈出院。

（三）伤亡人数认定

本起事故核定伤亡人数为：1人重伤8人轻伤，基本情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	籍贯	从事工作	安全教育情况	致害情况
1	邓怀军	男	41	四川	散工	无	轻伤
2	刘思明	男	20	四川	散工	无	轻伤
3	吕勇军	男	43	四川	散工	无	轻伤
4	黄天荣	男	48	四川	散工	无	轻伤
5	陈 俊	男	34	四川	散工	无	轻伤
6	吕政清	男	51	四川	散工	无	轻伤
7	李勇明	男	43	四川	散工	无	轻伤
8	王 超	男	34	四川	散工	无	重伤
9	刘安平	男	52	四川	散工	无	轻伤

三、事故原因、性质

（一）事故原因

1、事故直接原因

施工人员违规冒险作业是导致本次事故的直接原因。

2、事故间接原因

（1）陈建平非法承包工程，安全生产职责履行不到位。

陈建平通过欺骗的方式取得涉事工程承包权；同时未认真审核施工人员的作业资质，未对施工人员进行安全培训和技术交底，未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未制定拆顶作业操作规程和施工方案等是本次事故发生的主要原因。

（2）金属家具厂负责人张运明履职不到位。

金属家具厂负责人张运明在签订涉事工程承包协议时未认真核对乙方代表人的身份信息，致将该涉事工程实际发包给不具有工程承包资质的陈建平个人是本次事故发生的次要原因。

（二）事故性质

经调查认定，本事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和处理建议

（一）陈建平

陈建平未依法注册成立经营组织，在不具备相关资质和安全生产条件的情况下以欺骗的方式非法获取涉事工程的承包权，其行为违反了《建筑法》第二十六条第一款[1]的规定；未对施工人员进行安全生产教育和培训，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款[2]；未审核施工人员（作业点距离基准面超过2米）作业资质，其行为违反了《安全生产法》第二十七条第一款[3]的规定；未为从事拆顶的施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，其行为违反了《安全生产法》第四十二条[4]的规定；未在施工场所设置相应的安全警示标志，其行为违反了《安全生产法》第三十二条[5]的规定；未制定拆顶作业操作规程，其行为违反了《安全生产法》第十八条第（二）项[6]的规定，对本次事故的发生负主要责任。

建议由花都区安监局依据《安全生产法》第一百零九条

---

[1]《建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[2]《安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4]《安全生产法》第四十二条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5]《安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[6]《安全生产法》第三十二条第十八条第（二）项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

第(一)项的规定，对陈建平处二十万元以上二十五万元以下的行政处罚。

（二）金属家具厂

金属家具厂在工程招标过程中，已履行相关职责，对本起事故的发生不负有责任。

（三）张运明

张运明作为金属家具厂的主要负责人，履行管理职责不到位，致使金属家具厂在工程发包过程中违规将工程发包给不具有承包资质的陈建平，对本起事故的发生负有责任。

由于金属家具厂属兴都公司下属企业，受区公有资产管理部门的监管。建议由区公有资产管理部门依据有关管理规定责令兴都公司对张运明作出处理并将处理落实情况书面报事故调查组。

五、事故防范措施和建议

为吸取“7·5”事故的深刻教训，防止和杜绝类似事故的发生，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出如下防范措施建议:

（1）责令陈建平未依法成立经营组织并取得相关承包资质前不得非法承揽工程项目。

（2）区公有资产管理部门要加强对下属各企业单位的监管。要加强安全生产督查和指导，尤其要督导下属企业单位各负责人勤勉履职，强化安全考核考评，落实安全生产主体责任，杜绝类似生产安全事故的再次发生。

（3）各镇（街）要加强对辖区内的类似建设施工项目的监管，严查非法承包发包行为并依法处理。

广州市花都区金属家具厂

“7•5”一般坍塌事故调查组

2016年9月28日